

1505160-84.2021.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2151314/2021 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 13131522 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 30503/21/020 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 118/21/210 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 2151314 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Réu:

DEIVID ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505160-84.2021.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505160-84.2021.8.26.0554 - Controle 756/2021

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2151314/2021 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 13131522 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 30503/21/020 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 118/21/210 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ, 2151314 - 05º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Réu:

DEIVID SALVIANO LOPES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

DEIVID SALVIANO LOPES DA SILVA está sendo processado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal porque, segundo o Ministério Público, em data de 6 de janeiro de 2021, por volta das 11h20min, na Rua Evangelista de Souza, nº 69, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante

grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho celular Apple iPhone XR pertencente à vítima Selma Cristina Santiago, bem como uma pulseira e a quantia de R\$ 140,00 pertencentes à vítima Marcos Souza da Silva.

Recebida a denúncia (fls. 183), o réu foi citado por edital (fls. 232) e o processo foi suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 239).

Determinado o prosseguimento do feito (fls. 291/292), o acusado foi regularmente citado (fls. 310) e apresentou resposta à acusação (fls. 313/316). Não sendo caso de absolvição sumária (fls. 322), houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas e o réu acabou interrogado.

Não havendo requerimento de diligências outras, a instrução processual foi encerrada.

Em debates, tanto o Ministério Público quanto a defesa requereram a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

O réu negou a prática dos fatos, esclarecendo que não foi surpreendido em poder de celular algum e ainda deixou assentado que não praticou o roubo aqui tratado.

Não bastasse a negativa do réu, a vítima Marcos Souza da Silva confirmou a subtração mediante emprego de grave ameaça, porém acabou reconhecendo, além do acusado, outra pessoa colocada apenas para fins de reconhecimento. Além disso, o ofendido na fase policial reconheceu o réu apenas por fotografia, provas estas que, como bem salientado pelo Ministério Público, não são seguras para a prolação de um decreto condenatório.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu DEIVID SALVIANO LOPES DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do sentenciado.

Transitada esta sentença em julgado, archive-se.

P.R.I.C.

Santo André, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA